

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

472/25/פ

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – העברת משכנתה בין בנקים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1ב5 בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, בסעיף 1ב5 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "בנק מקוון" יבוא :

"הלוואה לדיור – כהגדרתה בסעיף 9ב.;"

(2) אחרי סעיף קטן (ז) יבוא :

"(ח) הנגיד יקבע בכללים תנאים ועמלות להעברת הלוואה לדיור בין בנקים."

דבר הסבר

בשנת 2018 תוקן חוק הבנקאות כך שלקוחות יכולים להעביר את הפעילות מבנק אחד למשנהו באופן יעיל, צעד שמעודד את התחרות בין הבנקים ומביא להוזלת עמלות ושיפור השירות. עם זאת, התיקון לחוק אינו כולל העברת הלוואה לדיור בין בנק לבנק, כשכיום העברת הלוואה לדיור בין בנקים כרוכה בפירעון מלא של ההלוואה הקודמת ובלקיחת הלוואה חדשה עם כל הבירוקרטיה הכרוכה בכך, בעוד שהתחשבות בין הבנקים תהיה יותר יעילה הן לבנקים והן ללקוחות, תפחית בירוקרטיה רבה ותחסוך עלויות. לפיכך, מוצע לקבוע כי גם הלוואות לדיור יהיה ניתן להעביר בין בנקים, בדומה להעברת פעילות פיננסית אחרת. עם זאת בשל הייחודיות בהלוואות לדיור מוצע לקבוע סמכות לנגיד בנק ישראל לקבוע בכללים תנאים ועמלות להעברת הלוואה לדיור באופן שונה מהעברת פעילות פיננסית רגילה. כך, מוצע לעודד תחרות בשוק המשכנתאות, להפחית בירוקרטיה סבוכה במיחזור משכנתה ולחסוך כסף ללקוחות. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (2991/24/פ). הצעת החוק זוהי לפ/2991/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.